



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב יונתן 3 בני ברק
ע"י אליהו וינברג, ת"ז 300583697
יונתן 3, בני ברק
טל': 052-7663363

התובעת:

נגד

דינה שם טוב
באמצעות ב"כ: עו"ד עידן אדרי
מינוי על פי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972
בר כוכבא 23 מגדל וי טאוור. בני ברק ת.ד. 6734
טל': 054-2075567 פקס: 7317444

הנתבעת :

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד הבעלים של דירה בבית המשותף, הנתבעת, לתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב יונתן 3 בבני ברק, בניין בן 3 קומות הכולל 17 דירות, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 215 בגוש 6196 (להלן - "הבית המשותף"). על הבית המשותף חל התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעת היא הבעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 14 בפנקס הבתים המשותפים (להלן - "הנתבעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה וניהול"), בסך של 3,847 ש"ח, לתקופה שמיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2017 (7 שנים). סכום החיוב כולל הן חוב בגין הוצאות החזקה וניהול שוטפות בסך של 100 ש"ח לחודש, הן חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות החזקה וניהול מיוחדות בגין עבודות לאיטום גג הבית המשותף בסך של 600 ש"ח. כנטען בכתב התביעה, במהלך התקופה האמורה שילמה הנתבעת לתובעת סך של 5,821 ש"ח בגין הוצאות החזקה וניהול, תחת תשלום סך של 9,000 ש"ח. לפיכך, יש לחייבה בתשלום סך של 3,179 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

5. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה. לטענתה, היא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול באופן מלא וכסדרו. התשלום התבצע במזומן לחבר נציגות הבית המשותף או באמצעות העברה בנקאית. כנטען, התובעת לא צירפה לכתב התביעה אסמכתה לבסס טענתה בדבר אי תשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה וניהול. הנתבעת לא שמרה בידה מלוא הקבלות שניתנו בידה בגין תשלום הוצאות החזקה וניהול, בעוד בחלק מן המקרים אף לא ניתנו בידה קבלות בגין תשלום. עוד כנטען, הנתבעת היא אישה מבוגרת, המתגוררת בדירה בגפה, נתונה במצב כלכלי רע ומתקיימת מקצבת ביטוח לאומי בלבד.

6. ביום 8.7.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב. במסגרתה, הורתה המפקחת כי בא כוח הנתבעת יבחן התשלומים שהועברו על ידי הנתבעת במהלך השנים, וכי "ככל שלא תישלח הודעתו לפירעון סכום מסוים, ייקבע התיק לישיבת הוכחות". עוד הורתה המפקחת בהחלטה, כי עם קביעת התביעה לשמיעת הראיות תורה המפקחת על מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית.

7. ביום 11.10.2018 התקבלה הודעת התובעת, לפיה לא התקבלה הודעה מטעם הנתבעת לפירעון סכום מסוים. בהתאם, עתרה לקביעת מועד לישיבה לשמיעת הראיות.

8. ביום 25.10.2018 הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מועד ישיבה לשמיעת הראיות ליום 29.4.2019.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. הצדדים לא הגישו תצהירי עדות ראשית.
10. התביעה עברה לטיפול בסמוך לפני המועד שנקבע לשמיעת הראיות.
11. משלא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, קיימתי ביום 29.4.2019 ישיבת קדם משפט, במסגרתה ביקשתי לסייע בידי הצדדים לסיים ההליך בפשרה. משלא עלה בידי לעשות כן, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וישיבה לשמיעת הראיות.
12. התובעת הגישה תצהיר עדותו הראשית של מר אליהו וינברג, גזבר נציגות הבית המשותף, מיום 26.6.2019. הנתבעת הגישה תצהיר עדותה הראשית מיום 18.8.2019.
13. ביום 3.11.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. אף בפתחה, לאחר עיון בתצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, ביקשתי לסייע בידם לסיים ההליך בפשרה. ברם, הנתבעת עמדה על הוכחת טענתה, לפיה היא שילמה חלקה בהוצאות החזקה וניהול במלואו, כסדרו ובמועד. בהתאם, נשמעו ראיות הצדדים, לאחריה סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.

עיקרי טענות הצדדים

14. לטענת התובעת, במהלך השנים צברה הנתבעת חובות רבים בשל אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול. חרף פניות התובעת לנתבעת להסדיר התשלום, המשיכה שלא לשלם חובותיה. ביוזמת התובעת, התקיימה ביום 13.9.2016, במשרדי האגודה לתרבות הדיור, פגישה בנוכחות נציג התובעת, הנתבעת ונציג האגודה לתרבות הדיור. במסגרתה הוסכם כי לנתבעת חוב בגין אי תשלום הוצאות החזקה וניהול ונחתם הסכם פשרה לסילוק החוב. הנתבעת לא עמדה בהסכם זה. חרף פניות נוספות לנתבעת היא המשיכה שלא לשלם חלקה בהוצאות החזקה וניהול. התנהלות זו של הנתבעת באי תשלום חובותיה לקופת הבית המשותף היא התנהלות שיטתית, כנלמד אף מפסק דין שניתן בעבר על ידי כבוד המפקח על רישום מקרקעין, אפרים כהן, בתביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת, במסגרתו חויבה בתשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול בשנים 2003-2004 (תביעה 6/62/2004 נציגות הבית המשותף נ' שם טוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

((19.5.2004)). התובעת הוסיפה וטענה, כי היא נתונה ב"מרדף תמידי" אחר הנתבעת לתשלום חובותיה וחלקה בהוצאות החזקה וניהול, באופן המכביד על פועלה ותוך בזבוז זמן יקר הדרוש לתחזוקת הבית המשותף. לפיכך, עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום החוב שצברה בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול כמפורט בתצהיר עדותה הראשית של התובעת, וכן במלוא הוצאות המשפט.

15. לטענת הנתבעת, התביעה נגדה הוגשה ממניעים זרים ופסולים על רקע התנגדותה למינוי מר וינברג יושב ראש נציגות הבית המשותף. החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 19.11.2016, במסגרתה נבחר מר וינברג לנציגות הבית המשותף, התקבלה שלא כדין, משכונסה שלא כדין ומשלא ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות למינוי הנציגות כאמור. עוד כנטען, הנתבעת שילמה "לאורך השנים את דמי ועד הבית כסדרם ובמלואם", לעתים בהעברה בנקאית לעתים בהוראת קבע, לעתים במזומן, כלשונה. התובעת ניצלה תום לבה של הנתבעת וגבתה ממנה כספים ביתר. מכל מקום, בשל חלוף הזמן, פסע מתקופת ההתיישנות, לא שמרה הנתבעת כל הקבלות שניתנו בידה בגין תשלומים שביצעה עבור הוצאות החזקה וניהול, אלא אך מקצן, ללמד כי בשנים 2011-2017 שילמה חלקה בהוצאות החזקה וניהול. בהתייחס להסכם הפשרה, טענה הנתבעת כי אמנם חתמה בכתב ידה על ההסכם אך בשל "לחץ כבד" שהופעל עליה "בכפיה, באיומים ותחת מחאה". לפיכך, יש להורות על דחיית התביעה.

דיון והכרעה

16. לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.
17. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

18. החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה מוחלטת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. זאת, מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אלה באופן מלא ובמועד (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).
ומן הכלל אל הפרט.

19. אין חולק, כי חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה וניהול מסוג תשלום חודשי שוטף, בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (ינואר 2011 עד דצמבר 2017), עמד על סך של 100 ש"ח.

20. בתצהיר עדותו הראשית של מר אליהו וינברג, גזבר נציגות הבית המשותף (להלן - "מר וינברג"), פירט העד הסכום שנצבר לחובת הנתבעת בשל אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף (תשלום חודשי שוטף) בשנים 2011-2017. כך, בהתייחסו באופן מפורט לתשלומים שהתקבלו מהנתבעת במרוצת השנים, משנת 2009 ועד לשנת 2017, נכון למועד הגשת התצהיר, וכנתמך ברישום בספרי נציגות הבית המשותף, בדפי חשבון הבנק שבו נוהלה קופת הבית המשותף, וכן בפנקס קבלות המשמש נציגות הבית המשותף, אשר צורפו כולם לתצהיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. הנתבעת פירטה אף היא בתצהירה סכומים ששילמה לתובעת בשנים 2011, 2015 ו-2017, כנתמך בקבלות ובדפי חשבון בנק על שמה משנת 2009 ועד לשנת 2017.

22. עיון במסמכים העלה כי חרף טענת הנתבעת בתצהיר עדותה הראשית, לפיה "שילמתי לאורך השנים את דמי ועד הבית כסדרם ובמלואם" (סעיף 5 לתצהיר), הוכח לפניי כי הנתבעת שילמה חלקה בגין הוצאות החזקה וניהול באופן חלקי, באופן בלתי סדיר ושלא במועד.

כך כפי שהתבהר אף בעדותה, כלשונה:

"התשלומים שלי היו ככה, כל כמה חודשים הייתי מעבירה 300 ש"ח, אחרי שהייתי חייבת. לא לפני. אחרי שהייתי חייבת הייתי מעבירה 300 ש"ח, זה מה שהייתי חייבת כל הזמן. אח"כ בא מועד שנתתי 500 ש"ח, ונתתי עוד 500 ש"ח, כי נסעתי לחו"ל ואמרתי אני לא יודעת אם אני אגיע, הנכד שלי נולד. אח"כ נסעתי עוד פעם, נתתי 841 ש"ח" (פרוטוקול דיון מיום 3.11.2017, עמוד 8 שורות 10-13).

23. בדיקתי המעמיקה מלוא המסמכים שצורפו על ידי הצדדים לתצהיריהם - ספרי נציגות הבית המשותף לרבות פנקס הקבלות, דפי חשבון הבנק של הנציגות ודפי חשבון הבנק של הנתבעת - העלתה המסקנות הבאות:

א. בשנת 2011 שילמה הנתבעת סך של 1,741 ש"ח, ב-4 מועדים שונים (17.1.2011, 15.5.2011, 3.7.2011 ו-16.10.2011), שלושה מתוכם תשלום בסך של 300 ש"ח, והרביעי (מיום 3.7.2011) תשלום בסך 841 ש"ח בעניינו צוין על גבי הקבלה "גמר חוב".

לעניין זה, באתי לכלל מסקנה, כנתמך בראיות שצירפו התובעת והנתבעת לתצהירי עדותן הראשית, כי ביום 3.7.2011 סילקה הנתבעת סכום שנצבר לחובתה בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול עד לחודש יולי 2011. אשר לטענת הנתבעת כי סכום זה משקף תשלום עבור שנת 2011 בלבד, הרי שגרסת הנתבעת בעניין זה היתה מתחמקת ובלתי מהימנה. תחילה הכחישה דבר הרישום "גמר חוב", ומשהוצגה לפנייה הקבלה אשר צורפה לתצהירה-היא, השיבה "אני באמת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא יודעת למה הכוונה "בהוסיפה כי רשם זאת חבר הנציגות לשעבר שהיה בזמנו חולה (פרוטוקול דיון מיום 3.11.2017, עמוד 8 שורות 14-18).

בתוך כך, מצאתי כי התשלום בסך של 300 ש"ח ביום 16.10.2011 משקף תשלום עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול לחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2011 (3 חודשים).

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 200 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2011.

ב. בשנת 2012 שילמה הנתבעת סך של סך של 900 ש"ח, ב-3 מועדים שונים (15.2.2012, 17.6.2012 ו-2.12.2012), כל תשלום בסך של 300 ש"ח.

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 300 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2012.

ג. בשנת 2013 שילמה הנתבעת סך של סך של 900 ש"ח, ב-3 מועדים שונים (3.3.2013, 2.7.2013 ו-3.11.2013), כל תשלום בסך של 300 ש"ח.

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 300 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2013.

ד. בשנת 2014 שילמה הנתבעת סך של 900 ש"ח, ב-3 מועדים שונים (28.7.2014 ו-28.11.2014), כל תשלום בסך של 300 ש"ח.

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 300 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2014.

ה. בשנת 2015 שילמה הנתבעת סך של 600 ש"ח, ב-2 מועדים שונים (29.3.2015 ו-28.7.2015), כל תשלום בסך של 300 ש"ח.

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 600 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2015.

ו. בשנת 2016 שילמה הנתבעת סך של 1,200 ש"ח, ב-8 מועדים שונים (29.5.2016, 28.7.2016, 28.8.2016, 28.9.2016, 28.10.2016, 28.11.2016 ו-28.3.2016).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28.12.2016), תשלום אחד בסך של 300 ש"ח, שני תשלומים בסך של 200 ש"ח וחמישה תשלומים בסך של 100 ש"ח.

סכום זה משקף מלוא חלקה של הנתבעת בגין בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2017.

ז. בשנת 2017 שילמה הנתבעת סך של 1,000 ש"ח, ב-6 מועדים שונים (29.1.2017, 28.2.2017, 7.5.2017, 29.6.2017, 12.9.2017 ו-25.11.2017), ארבעה תשלומים בסך של 200 ש"ח ושני תשלומים בסך של 100 ש"ח.

לפיכך, חייבת הנתבעת סך של 200 ש"ח בגין חלקה בהוצאות החזקה וניהול לשנת 2017.

24. לפיכך, הנני להורות כי חוב הנתבעת בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול (הוצאות שוטפות) מיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2017, עומד על סך של 1,900 ש"ח.

25. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי קיומו של חוב הנתבעת בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול באופן מלא, במועד וכסדרו, בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה, נלמדת אף מטענת התובעת, כפי שהוכחה לפניי. לפיה, ביום 13.9.2016 התקיימה פגישה במשרדי האגודה לתרבות הדור, בנוכחות חבר נציגות הבית המשותף והנתבעת, בעניין חוב של הנתבעת בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול. בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, התחייבה הנתבעת לשלם סך של 1,599 ש"ח לסילוק חוב "עד סוף שנת 2015". הנתבעת לא הכחישה קיומה של הפגישה וחתימתה על הסכם זה. איני נדרשת לטענות הנתבעת באשר לחתימה בכפיה ותחת לחץ, משאני מורה חיוב מכוח הסכם זה.

26. אשר לחלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול בגין איטום גג הבית המשותף (הוצאה מיוחדת), בסך של 600 ש"ח, טענה הנתבעת בתצהיר עדותה הראשית: "שילמתי את התשלום עבור הגבייה המיוחדת בסך של 600 ש"ח במזומן. לצערי אינני יכולה כעת להצביע על התשלום. ... כמו כן, ההחלטה על ההוצאה המיוחדת לא התקבלה כדין ובהתאם לרוב הדרוש לכך, ומשכך הינה בטלה ומבוטלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועל התובעת להשיב לי את כספי בגין רכיב זה. בנוסף, הצעת המחיר אינה נכונה ופוברקה לאחר שדיברתי בעצמי עם מבצע העבודה והוא טען שהוא לקח על העבודה בסה"כ 1,000 ש"ח. (סעיף 11 לתצהיר).

27. בדיון שהתקיים לפניי חזרה בה הנתבעת מגרסה זו וטענה כי היא לא שילמה הסכום האמור, כלשונה: "אני לא שילמתי. אני לא יודעת מי כתב את זה" (פרוטוקול דיון מיום 3.11.2017, עמוד 1 שורות 15-16, וגם בעמוד 10 שורות 8-15).

28. התובעת צירפה לתצהיר עדותה הראשית פרוטוקול אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 19.11.2019, במסגרתה התקבלה החלטה של כלל משתתפיה (6 במספר) לבצע עבודות לזיפות ואיטום גג הבית המשותף, וכי חלקה של כל דירה יהא בסך של 600 ש"ח. החלטה זו התקבלה בהמשך לדוח ביקורת של המהנדס תמיר לוי מטעם האגודה לתרבות הדיור מיום 11.9.2016, אשר צורף לתצהיר. בהתאם לממצאיו, נמצאו ליקויים באיטום גג הבית המשותף ויש לבצע עבודות לתיקונם. האסיפה הכללית התכנסה לאחר שהתובעת הודיעה לבעלי הדירות בהודעה בכתב מיום 14.11.2016, המועד לכינוס וסדר יומה של האסיפה, לרבות כינוס בשעה אחרת באותו היום וחוקיותה במועד זה בכל מספר של משתתפים. לפיכך, הנני להורות כי החלטת האסיפה הכללית שהתקבלה בעניין איטום גג הבית המשותף התקבלה כדין.

אוסף, למעלה מן הצורך, כי לנוכח הוראת סעיף לחוק המקרקעין, לפיו "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף", ספק אם נדרשה לכתחילה החלטה של האסיפה הכללית לעניין ביצוע עבודות איטום של גג הבית המשותף.

29. התובעת הוסיפה וצירפה לתצהיר עדותה הראשית קבלה מיום 2.1.2017, בגין תשלום סך של 11,170 ש"ח עבור איטום גג הבית המשותף. משאין חולק כי הנתבעת לא שילמה חלקה בגין הוצאה זו, הנני לחייבה בתשלום סך של 600 ש"ח.

30. הנני לרדות טענת הנתבעת, לפיה התביעה הוגשה נגדה ממניעים זרים ופסולים על רקע התנגדותה למינוי מר וינברג לכהן כנציגות הבית המשותף, ומשהחלטת האסיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/611/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 19.11.2016 לבחירת מר וינברג התקבלה שלא כדין. הנתבעת לא הוכיחה טענתה כאמור ונראה שאף זנחה טענה זו בשלב הסיכומים.

31. מכל מקום, כפי שהוכח לפניי, הנתבעת אינה משלמת חלקה בגין הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף באופן מלא, במועד וכסדרו. למעט תקופה קצרה מחודש יולי 2016 ועד לחודש פברואר 2017 (8 חודשים), שבה שילמה הנתבעת חלקה בהוצאות החזקה וניהול בכל חודש בסך של 100 ש"ח, במהלך השנים 2011 עד 2017, שילמה הנתבעת חלקה בהוצאות החזקה וניהול באופן חלקי ושלא במועד. זאת, בהצטרף לחובות עבר, וכפי שעלה אף מהליך קודם שהתנהל נגד הנתבעת בגדרו חויבה בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה וניהול. בתוך כך, גרמה הנתבעת להכבדה ולמעמסה רבה על נציגות הבית המשותף (התובעת), אשר נדרשת, פעם אחר פעם, להתחקות אחר תשלומי הנתבעת, לקזזם מחובות עבר, ולנהל הליכים משפטיים לאכוף על הנתבעת תשלום חלקה בהוצאות אלה. בעיקר, גרמה הנתבעת בהתנהלותה כאמור להכבדה על התנהלות הבית המשותף והחזקת הרכוש המשותף, משגרמה לקופת הבית המשותף להימצא בחסר בשל אי קיום חובתה המוחלטת לשלם חלקה בגין הוצאות החזקה וניהול באופן מלא ובמועד.

סוף דבר

32. דין התביעה להתקבל.
33. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 2,500 ש"ח, בגין הוצאות שוטפות להחזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף עד ליום 31.12.2017, וכן חלקה בהוצאה מיוחדת בגין איטום גג הבית המשותף. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה (18.12.2017) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
34. בנוסף, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת מלוא חלקה בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף מחודש ינואר 2018 ועד למועד מתן פסק הדין, ואילך, ככל שטרם שולם על ידה. הנני להורות חיוב כאמור בהתאם לפסק הדין שניתן בע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/611/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**(ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 5, פורסם ב"נבו"
(17.5.2004).**

35. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ובנותני הדעת להתנהלות הנתבעת, הנני לחייבה לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 2,500 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך של 500 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ט' אדר תש"פ, 5 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

**אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה**